

Текст обращения

В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От: [REDACTED] Адрес: [REDACTED]

[REDACTED] Email: [REDACTED]

Тел.: [REDACTED]

ЖАЛОБА на нарушения порядка рассмотрения обращения должностными лицами Правительства Новосибирской области (Заместителем Губернатора Хальзовым К.В.), выразившиеся в игнорировании поставленных вопросов и подготовке ответов сотрудниками Министерства, на которое подана жалоба (нарушение ст. 8 и ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ)

1. Обстоятельства дела

Мною в общественную приемную Губернатора Новосибирской области было направлено обращение (зарегистрировано 08.05.2026 № 8620/05/48-ПП/СО2), содержащее конкретные вопросы и требования, связанные с незаконным применением Министерством труда и социального развития НСО стандарта жилого дома при расчёте субсидии. Обращение было передано на рассмотрение Заместителю Губернатора Новосибирской области Хальзову К.В. Мною получены два ответа за подписью Хальзова К.В.: • от 07.05.2026 № 501-09/5; • от 26.05.2026 № 567-09/5. Указанные ответы не содержат ответов на поставленные мною вопросы, а также свидетельствуют о грубых нарушениях Федерального закона № 59-ФЗ.

2. Игнорирование

Хальзовым К.В. поставленных вопросов (нарушение ст. 10 № 59-ФЗ) В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, государственный орган или должностное лицо обязаны дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. В моём обращении в общественную приемную Губернатора Новосибирской области (зарегистрировано 08.05.2026 № 8620/05/48-ПП/СО2) содержались следующие требования, ответ на которые не получен ни в одном из ответов Хальзова К.В. (ни от 07.05.2026 № 501-09/5, ни от 26.05.2026 № 567-09/5):

Из моего обращения: 1. Признать ответ за подписью К.В. Хальзова от 07.05.2026 необоснованным, поскольку он основан на недостоверной информации, подготовленной Министерством труда и социального развития НСО. 2. Провести объективное и всестороннее рассмотрение моего обращения без передачи его в Министерство труда и социального развития НСО. 3. Дать правовую оценку действиям министра труда и социального развития НСО Е.В. Бахаревой. 4. Разъяснить, из какого официального документа должны браться данные о типе дома для ГИС ЖКХ, если, по мнению Министерства, ЕГРН таких сведений не содержит. 5. Разъяснить правомерность и процессуальный порядок установления статуса жилого дома № 24 по ул. Мичурина как «жилого дома блокированной застройки» на основании «рабочей переписки» (ответ администрации г. Барабинска от 25.03.2026). Прошу указать конкретную правовую норму, которая наделяет информационное письмо должностного лица статусом документа-основания для изменения категории объекта в государственных системах (ГИС ЖКХ) в обход сведений ЕГРН. 6. Разъяснить причины предоставления недостоверной информации Заместителю Губернатора Новосибирской области, на основании которой в ответе от 07.05.2026 № 501-09/5 было утверждено, что выписка из ЕГРН якобы «не содержит сведения о статусе дома». Данное утверждение прямо противоречит официальным данным Росреестра (кадастровый номер 54:31:011047:26), где в графе «Назначение» однозначно указано: «Многоквартирный дом». 7. Разъяснить, на каком основании при определении статуса жилого дома приоритет был отдан «рабочей переписке», а не позиции ГЖИ Новосибирской области (ответ от 06.05.2026), которая официально зафиксировала нарушение порядка ведения ГИС ЖКХ и несоответствие данных системы сведениям ЕГРН. 8. Пояснить, почему администрация г. Барабинска квалифицирует внесение достоверных сведений из ЕГРН («Многоквартирный дом») в систему ГИС ЖКХ как «техническую ошибку», в то время как самовольное изменение типа здания на «дом блокированной застройки» без проведения процедуры,

предусмотренной ФЗ № 476 от 30.12.2021, и без внесения изменений в ЕГРН, является прямым нарушением законодательства о градостроительной деятельности и жилищного права. 9. Принять меры по приведению сведений в ГИС ЖКХ в соответствие с актуальными данными Единого государственного реестра недвижимости, восстановив статус дома № 24 по ул. Мичурина как «Многоквартирный дом». Факт отсутствия ответов подтверждается текстами писем Хальзова К.В. от 07.05.2026 и от 26.05.2026. Таким образом, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 10 № 59-ФЗ, ни одно из перечисленных требований не получило ответа по существу. Оба полученных ответа содержат лишь общие формулировки. Также нарушен принцип объективного и всестороннего рассмотрения обращения, установленный пунктом 1 части 1 статьи 10 № 59-ФЗ.

---

2.1. Дополнительное нарушение, выявленное в ходе рассмотрения ответов Хальзова К.В. (игнорирование факта нарушения Министерством пункта 44.3 Методических рекомендаций) В ходе анализа ответов Хальзова К.В. выявлено ещё одно нарушение, которое не было предметом моего первоначального обращения, но стало очевидным после получения ответов. Пункт 44.3 Методических рекомендаций, утверждённых Приказом Министерства строительства и Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.12.2016 № 1037/пр/857 (далее — Методические рекомендации), прямо разграничивает: • собственника квартиры; • собственника жилого дома. Я являюсь собственником квартиры и в соответствии с пунктом 44.3 предоставила в Министерство труда и социального развития НСО выписку из ЕГРН на квартиру (КН 54:31:011047:63). Однако Министерство применило ко мне стандарт, установленный для жилого дома, чем нарушило пункт 44.3 Методических рекомендаций. Данное нарушение не было предметом моих предыдущих обращений, однако, поскольку Хальзов К.В. и Министерство сами ссылаются на постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, они обязаны соблюдать и Методические рекомендации по

их применению, включая пункт 44.3. Этого сделано не было. Таким образом, Хальзов К.В. в своих ответах проигнорировал факт нарушения Министерством собственных методических рекомендаций, что является дополнительным нарушением статьи 10 № 59-ФЗ (неполный ответ по существу).

3. Подготовка ответов Хальзова сотрудниками Министерства, на которое подана жалоба (нарушение ч. 6 ст. 8 № 59-ФЗ) Ответ от 07.05.2026 № 501-09/5 подписан Хальзовым К.В. В тексте ответа указано: «Е.В. Бахарева» — Министр труда и социального развития НСО. Ответ от 26.05.2026 № 567-09/5 подписан Хальзовым К.В. В тексте ответа указано: «Е.М. Москалева» — Первый заместитель министра труда и социального развития НСО, которая также подписывала отказы Министерства от 21.05.2026. Таким образом, оба ответа за подписью Хальзова К.В. готовились сотрудниками Министерства труда и социального развития НСО — того самого Министерства, на действия которого подана жалоба. Это является прямым нарушением части 6 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ, поскольку жалоба фактически была рассмотрена теми же должностными лицами, чьи действия обжаловались.

4. Прошу На основании изложенного, руководствуясь Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и Федеральным законом № 59-ФЗ, ПРОШУ: 1. Провести проверку законности действий Заместителя Губернатора Новосибирской области Хальзова К.В., а также должностных лиц, непосредственно готовивших ответы (Бахаревой Е.В., Москалевой Е.М.), при рассмотрении моего обращения № 8620/05/48-ПГ/СО2, выразившихся в: о игнорировании поставленных вопросов (нарушение пунктов 1 и 4 части 1 статьи 10 № 59-ФЗ); о подготовке ответов сотрудниками Министерства, на которое подана жалоба (нарушение части 6 статьи 8 № 59-ФЗ); о игнорировании факта нарушения Министерством пункта 44.3 Методических рекомендаций (применение стандарта жилого дома к собственнику квартиры), при том что Хальзов К.В. и Министерство сами ссылаются на постановление

Правительства РФ № 761. 2. При наличии нарушений — принять меры прокурорского реагирования в отношении виновных должностных лиц, включая возбуждение административного дела по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). 3. Уведомить меня о результатах проверки. 4. В рамках проводимой проверки запросить из уполномоченных органов все необходимые документы и сведения для объективного рассмотрения настоящей жалобы.